

Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Centro

Parecer

Despacho

Assunto:

Denúncia -

Informação nº
63109/26

Processo
P.3738/26

Data

1. Enquadramento

Pedido de averiguação de legalidade de atividade de criação/reprodução de animais de companhia sem registo válido.

Sobre o mesmo local foi tramitada nestes serviços outra denúncia que aludia a alegados maus-tratos a animais – referência interna P.15607/25 – não tendo sido verificada a veracidade da alegação, com base nos relatórios remetidos pelos serviços veterinários municipais do município competente, suportados pelas diligências no local tomadas pela Guarda Nacional Republicana.

2. Análise

O titular do alojamento destinado à criação/reprodução de animais de companhia com n.º de registo PT 2 118 FL, senhor Rui Manuel Martins da Mónica, alega que na

presente data esta atividade de criação/reprodução de cães decorre no mesmo local, sob responsabilidade de pessoa não autorizada.

Importa relevar:

- a) O exercício de atividade de criação/reprodução de animais de companhia com fins lucrativos está sujeito apenas a regime de Mera Comunicação Prévia, que dá lugar a um número de identificação registado pela DGAV, o qual é pessoal e intransmissível, conforme n.º 1, alínea a), e n.º 11, do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro;
- b) Ainda de acordo com o n.º 1 do art.º 3.º-F deste diploma, compete ao titular do Alojamento comunicar à DGAV sempre que ocorra alteração do funcionamento dos alojamentos, designadamente a modificação estrutural nos alojamentos, a **transferência de titularidade**, a **cessão de exploração**, a **cessação da atividade** e a alteração do médico veterinário responsável pelo alojamento;

Face ao exposto, e não tendo sido possível localizar qualquer comunicação de alteração de funcionamento respeitante a este Alojamento, deve ser solicitado este procedimento junto do titular e denunciante.

Mais se informa que, no período que decorreu desde a receção da presente denúncia, foi submetido a estes serviços um pedido de transferência de titularidade respeitante a este alojamento, contudo, solicitado pela pessoa que figura como denunciada neste processo (registo interno n.º P.4120/26), obstando a que o procedimento possa ser validado por não ter sido solicitado e assinado pelo titular do alojamento.

Salvo melhor conhecimento, estando o município do Fundão sem serviço veterinário em funcionamento, propõe-se ainda que o local seja alvo de ação de controlo, em articulação com o destacamento territorial competente da GNR, a fim de verificar as disposições legais aplicáveis pelo diploma supracitado e demais legislação atinente aos animais de companhia.

3. Conclusão

Face ao exposto, propõe-se comunicação ao requerente nos termos a seguir enunciados:

"Exmo. Senhor,

Acusa-se a receção da sua comunicação, a qual mereceu a devida atenção, densificada pela necessidade de consulta dos elementos instrutórios originais do respetivo procedimento de comunicação prévia para alojamento destinado ao exercício de atividade de criação/reprodução de animais de companhia.

Assim, compulsada esta documentação, bem como os elementos entretanto comunicados, solicita-se a V. Exa. o reenvio da comunicação de alteração de funcionamento do alojamento, designadamente da cessação de atividade, conforme previsto pelo art.º 3.º-F do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro.

Para o efeito, o formulário de alteração da comunicação prévia encontra-se disponível no endereço eletrónico da DGAV, em:

<https://www.dgav.pt/animais/conteudo/animais-de-companhia/animais-de-companhia-bem-estar/requisitos-alojamentos/procedimento-para-comunicacao-previa-e-permissao-administrativa/>

Mais se informa que prosseguem as demais diligências aplicáveis em estrita observância das atribuições e competências conferidas a estes serviços pelo do Decreto-Lei n.º 63/2025, de 7 de abril.

Com os melhores cumprimentos,"

O/A Técnico/a



Rui Vidal
Técnico Superior

Rui André Vidal